



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקוה

1

מס' תיק: 250/10

התובע: אמיר דקל ת.ז. 22946586
מרח' שדרות הציונות 21
ראש העין

נגד -

הנתבעים: אבי גרשון ת.ז. 029389525
אביבית גרשון ת.ז. 036466324
אבינועם רדה
תמר רדה
כולם מרח' הציונות 21 ראש העין

פסק דין

- 1
- 2
- 3
- 4 1. התובע הינו בעל זכויות בדירה בבית שברחוב שדרות הציונות 21 בראש העין, מקרקעין
- 5 הידועים כגוש 5019 בחלקה 189 (להלן - "הבית").
- 6 הנתבעים בעלי זכויות בדירות נוספות בבית.
- 7 התובענה כפי שנוסחה בכתב התביעה היא למתן צו מניעה האוסר על הנתבעים לחנות
- 8 בחניה המסומנת במס' 4 ולהורות להם שלא לחנות יותר מרכב אחד בחניה שסומנה
- 9 להם.
- 10
- 11 2. לטענת התובע בתמצית, הנתבעים לא הכחישו שחנו בחניה שהוצמדה באסיפת
- 12 הדיירים לדירת התובע. התובעים לא התנגדו לחניית שאר הדיירים ליד המדרכה
- 13 בחניה הציבורית המשותפת ולא בחנייתם הצמודה. התובע מעולם לא חנה בחנייה של
- 14 דייר אחר או של הנתבעים עצמם ולטענתו הנתבעים הם אלו שמבצעים פעולות
- 15 אסורות שונות בבית.

- 1 לדבריו החלטות הרוב בבית המשותף המתקבלות באופן לגיטימי ודמוקרטי, אמורות
2 להיות נר לרגלינו בחיי הבתים המשותפים, דריסתם וערעורם יביאו לאנרכיה של "כל
3 דאלים גבר".
4
- 5 3. הנתבעים טענו בתמצית, כי התובע צירף אישור ה מוכיח שאין כל הצמדה של חניות
6 למי מדירות הבית. לטענתם התצהירים החתומים הושגו ברמיה.
7 לדעתם, התובע נוהג באופן לא ראוי, לא רק כלפי הנתבעים אלא גם כלפי דיירים
8 האחרים. הוא נוהג שלא בתום לב מחזיק ברכב אחד אך משתמש למעשה בשתי חניות:
9 האחת החניה שהוא טוען שהיא צמודה לה לדירתו ושאינו מחנה בה כמוכח בתמונות
10 שצילם, והשנייה החניה הנוספת שהתובע מודה שאינה צמודה, והיא מוגדרת כשטח
11 משותף. שימוש זה נעשה תוך פגיעה בזכויות החנייה המשותפת לכל הדיירים. לטענתם
12 יבחר לו התובע חנייה אחת שיחנה בה כדרך קבע, ויותר את שאר החניות פנויות
13 לשימוש כל הדיירים.
14
- 15 4. מדובר בבית שאינו רשום בשלב זה כבית משותף וממילא לא רשומות הצמדות כלשהן.
16 לא מצאתי במסמכים שצורפו ראיה לכך שלמי מהצדדים הוקנו זכויות בחניות הבית.
17 אף התובע טוען שמדובר בהחלטת האסיפה הכללית, שמסתבר שהוא אינו מקפיד
18 ליישמה.
19
- 20 5. עם זאת, אין חולק, כי לבית המשותף שבנדון רחבת חניה וכי לכל בעלי הדירות
21 הוקצתה חניה בסמוך לבית. התובע מתנגד למעשה לשני מקומות חניה של הנתבעים,
22 שמחזיקים כל אחד ב- 2 רכבים. ואולם, מתברר כאמור כי התובע עצמו על אף שהינו
23 בעלים של רכב אחד עושה למעשה שימוש מתמיד בשתי חניות בבית. האחת החניה
24 שהוקצתה לו שעומדת מרבית הזמן בשממונה והשניה חניות שאינן מסומנות בסמוך
25 למדרכה.
26
- 27 6. אין חולק אף כי בבית מצוקה כנה של מקומות חניה.
28
- 29 7. השאלה בענייננו היא האם זכאי התובע לקבלת צווי המניעה האמורים. זוהי, כידוע,
30 שאלה עובדתית שיש לבחון לפי תנאי המקום והזמן (ה"פ 163/81 בודנוף נ. נציגות
31 הבית המשותף פ"ד ל"ה (278, 277) (4). סבירותו של השימוש נקבעת על פי אופי
32 המקום לעומת אופי השימוש הנעשה בו.
33

- 1 8. הנסיבות העובדתיות המרכזיות של תיק זה אינן שנויות איפוא במחלוקת בין הצדדים.
- 2 אכן, הפסיקה הכירה בזכותו של בעל דירה להחנות את רכבו בשטח החניה של הבית
- 3 המשותף, ובלבד שהדבר אינו מונע שימוש דומה מהשותפים האחרים (ר' ההלכה
- 4 המנחה בע"א 549/73 וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח' (1), עמ' 45 ור' פרופ'
- 5 יהושע ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף, עמ' 489).
- 6
- 7 9. התובע מבקש כאמור למנוע מהנתבעים שימוש בחניות שאינן מסומנות בעוד היא
- 8 עצמו עושה שימוש באותן חניות- תוך סירוב להשתמש בחניה המסומנת **לחניית רכבו**
- 9 **היחיד**. השימוש הכפול שנעשה על ידו בחניות הבית , שלא לצורך כמתואר , מונע,
- 10 ממילא, מהנתבעים שימוש דומה . הלכה פסוקה היא שאין להתיר שימוש שכזה
- 11 בנסיבות המקרה ואין להעתר ממילא לבקשתו למנוע מהנתבעים שימוש הכרחי בחניה
- 12 הלא מסומנת.
- 13 10. לא למותר לציין, כי לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ונפרשה בפני מלוא התמונה
- 14 העובדתית התקשיתי להבין מדוע ממאן התובע להשתמש בחניה שהוקצתה לו ובוחר
- 15 לעשות שימוש מיותר בחניות שאינן מסומנות בזמן שיתר שכניו נאנקים בהעדר
- 16 מקומות חניה מספיקים בבית.
- 17 11. הסעד העיקרי הנתבע הינו כאמור בקשה למתן צו מניעה קבוע. יפים לעניין זה דברי
- 18 כב' השופט ברנזון בד"נ 12/60, **כורי נ' כורי**, פ"ד י"ד (3) 2207, 2210 - **"הכלל האומר כי**
- 19 **"הבא לבקש יושר צריך לבוא בידיים נקיות"** אינו מביע רעיון מופשט המופעל באופן
- 20 **עיוור וללא אבחנה על-ידי בית-משפט-של-יושר**. כמו כל עיקרון משפטי אחר, הריהו
- 21 צמוד לקרקע מוצקה של עובדות ומציאות, המופעל בכל מקרה הלכה למעשה לפי
- 22 נסיבותיו המיוחדות, לפי כל נסיבותיו של המקרה. כאשר התובע בא לבית-המשפט
- 23 **בידיים לא נקיות והנתבע נפל קורבן לתובע יימנע בית-המשפט מלהושיט יד-עזר**
- 24 **לתובע על חשבון הנתבע, וזאת כדי להציל עשוק מידי עושקו**."
- 25 כך גם בע"א 17/62 **לטוביצקי נ' לפלר**, פ"ד יז (1) 87, 98, נפסק לאמור:
- 26 **"מתן צו המניעה הוא תמיד ענין לשקול דעתו של בית המשפט, ולצורך זה מותר לו**
- 27 **להביא בחשבון גורמים שונים, נוסף על מידת הנזק הצפוי, כגון מידת הפגיעה בנתבע,**
- 28 **אם הצו יינתן, ובהתנהגות הצדדים**."
- 29 **"כיום נראה שאין עוד ספקות ששיקולי היושר חלים גם כאשר התביעה היא על פי דין,**
- 30 **ובכל הענינים שבית המשפט דן בסעדים אקזיטבייליים, גם כשאלה מפורטים בדין**
- 31 **המהותי הנוגע לענין (למשל: פטנטים), בית המשפט מחיל את עקרונות היושר ובוחר כל**
- 32 **ענין, לא רק מבחינת הדין המהותי החל עליו אלא גם מבחינת דיני היושר, בשאלה**
- 33 **האם מוצדק להעניק סעד זה במקרה המסוים שלפניו"** (ר' ד"ר א' וינוגרד, **צווי מניעה,**
- 34 **חלק כללי, הוצאת הלכות, בעמ' 82).**

21. זאת ועוד, עיקרון תום הלב מחייב בוודאי מקום שמדובר במערכת יחסים בין בעלי דירות-שותפים- בבית משותף. בהקשר של אלה כבר נפסק-
 "הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום- לב (סעיפים 39 ו-61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973). המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבותות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות" (ר' ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה, פ"ד לז(4) 737, 740).
 "כל זכות (במובן הרחב) המעוגנת בחוק המקרקעין צריכה להיות מופעלת בתום לב; כל חיוב המעוגן בחוק המקרקעין צריך להתבצע בתום לב... תום הלב אינו מניח "מידת חסידות" (ראו ע"א 148/77 רוט נ' ישופה, פ"ד לג 617 (1, 635). תום הלב אינו דורש כי האחד לא יתחשב באינטרס העצמי שלו. בכך שונה עקרון תום הלב מעקרון הנאמנות (החל על דירקטור, שלוח, אפטרופוס או עובד ציבור (ראו בג"ץ 164/97 קונטרס בע"מ נ' שר האוצר (טרם פורסם), וכן א' ברק, שיקול דעת שיפוטי 1987 (473)). עקרון תום הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים, כל אחד לאינטרס שלו עצמו. עקרון תום הלב קובע, כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. אדם לאדם - לא זאב, ולא מלאך; אדם לאדם - אדם (רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון, תק-על 99(4), 1, 43 (1999)).
 החובה לנהוג בתום לב נלמדת אף מחובת תום הלב שבדיני החוזים-
 "החובה לנהוג בתום לב בשימוש בזכות מעוגנת בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן - חוק החוזים). בין אם נראה את תקנון הבית המשותף כהסכם... שאז חלה הוראת סעיף 39 הנ"ל בענייננו במישרין; ובין אם נראה בתקנון פיקציה הסכמית, אשר חלה מכוח החוק ואינה יונקת את כוחה מהסכמתם של בעלי הדירות, לא יהיה בכך כדי לשלול את תחולת סעיף 39 בסיטואציה שלפנינו... לקביעה זו משנה תוקף, כאשר מדובר ביחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף. יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיסית הדוקה בין הצדדים... המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 יוסף טרופקי נ' אלפונסו דיין, פ"ד מו(5) 454, 459-460).

31. התובע אינו זכאי, איפוא, בנסיבות המקרה למרבית הסעדים הנתבעים.

41. עם זאת ועל מנת לשמר את המצב הנוהג בבית בדיוק מן הטעם שנוסח על ידי התובע	1
דווקא, למען לא יהא "כל דאליס גבר", אני אוסרת על הנתבעים לעשות שימוש בחניה	2
המסומנת לתובע אלא אם כן בוחר התובע שלא לעשות שימוש בחניה הלא מסומנת לו	3
שאזי הוא עצמו אינו מכיר בהקצאת אותה החנייה.	4
	5
51. התביעה נדחית ברובה. בנסיבות המקרה ישא כל צד בהוצאותיו.	6
	7
ניתן בהעדר הצדדים היום ט' ניסן תשע"א (13 אפריל 2011).	8
	9
	10
	11
	12
טלי להב	13
המפקחת על רישום המקרקעין	14
פתח תקוה	15
	16
	17